MODELO DE ACUERDO FEDERAL

Acuerdo Federal de Saneamiento y nuevo Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal

La Nación y las provincias actualizan el régimen de las Leyes 25.917 y 27.428: resultado primario no negativo, cuentas y planta publicadas en tiempo real, presupuesto y nómina de las legislaturas con tope al gasto legislativo, ingreso por concurso, nómina nominal mensual y una alta cada dos bajas donde hay sobredotación, como condición de las transferencias no automáticas, del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y de las nuevas potestades tributarias.

Propuesta 61: Empleo público por concurso y por mérito · Propuesta 5: Déficit cero por ley y deuda solo para obras · Propuesta 18: Plata de emergencia a las provincias, con reglas y sin favores
Cuándo: Fase I: convocatoria en los Días 8–30; firma en el año 1 y envío inmediato de la ley aprobatoria y de los modelos provinciales.
Trámite: Convenio entre el Poder Ejecutivo nacional y los gobernadores; se aprueba por ley nacional («Ley aprobatoria del Acuerdo Federal de Saneamiento y de reforma del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal», mayoría simple) y por ley de cada legislatura. No modifica la coparticipación.

VISTO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los [—] días del mes de [—] de [—], el ESTADO NACIONAL, representado por el Jefe de Gabinete de Ministros y por el titular del ministerio con competencia en materia de hacienda, y las PROVINCIAS y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES que lo suscriben, representadas por sus Gobernadores y por su Jefe de Gobierno, en adelante «las partes», celebran el presente Acuerdo, y

CONSIDERANDO:

Que el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal de la Ley N° 25.917, modificado por la Ley N° 27.428, fijó reglas de gasto y de empleo cuyo cumplimiento verifica el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal creado por su artículo 27.

Que el Estado nacional se rige desde ahora por su propia regla de resultado primario, incorporada a la Ley N° 24.156, y que corresponde actualizar el régimen aplicable a las provincias con metas de resultado y con información pública y comparable.

Que la publicación en tiempo real de las cuentas y de la planta de personal, el ingreso por concurso y la moderación del gasto de las legislaturas fortalecen la confianza en las finanzas públicas de cada jurisdicción sin afectar su autonomía.

Que el cumplimiento se vincula únicamente con los recursos que el Estado nacional asigna por decisión propia, sin condicionar la coparticipación federal de impuestos ni la ayuda por emergencia o catástrofe.

Por ello, LAS PARTES ACUERDAN:

ARTÍCULO 1°.- Cláusula primera – Objeto. Las partes acuerdan el saneamiento de las finanzas provinciales y la actualización del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal de la Ley N° 25.917 y sus modificatorias, conforme a las cláusulas siguientes, y se comprometen a promover su aprobación por el Honorable Congreso de la Nación y por cada legislatura.

ARTÍCULO 2°.- Cláusula segunda – Metas de resultado. Cada jurisdicción aprobará y ejecutará su presupuesto con resultado primario no negativo. Las jurisdicciones que a la firma registren resultado primario negativo presentarán al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, dentro de los ciento ochenta (180) días, un plan de convergencia con metas anuales que alcance el resultado primario no negativo, a más tardar, en el ejercicio 2031. La regla solo podrá suspenderse por ley de la jurisdicción que declare la emergencia por catástrofe, caída grave de la actividad económica o crisis financiera, con un plan de retorno con fechas.

ARTÍCULO 3°.- Cláusula tercera – Cuentas en tiempo real. Cada jurisdicción publicará en su sitio oficial, en formato abierto y con actualización diaria, la ejecución presupuestaria de recursos y gastos de su administración central, organismos descentralizados y fondos fiduciarios, y cada mes el stock de deuda pública por acreedor, moneda y plazo. El Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal aprobará, dentro de los ciento veinte (120) días, el formato común de publicación.

ARTÍCULO 4°.- Cláusula cuarta – Planta y nómina nominal. Cada jurisdicción publicará: a) cada designación y cada baja de personal, incluidas las transitorias y contratadas, el mismo día de su dictado; b) cada mes, la dotación de cada organismo por régimen de revista; c) cada mes, la nómina nominal de toda su administración, con el nombre de cada agente, su organismo, su cargo y su remuneración bruta, con las reservas que exija la protección de datos personales sensibles.

ARTÍCULO 5°.- Cláusula quinta – Ingreso por concurso. Cada jurisdicción establecerá por ley que todo ingreso a su planta permanente o transitoria se realice por concurso abierto, con convocatoria publicada y jurado que incluya miembros externos al organismo, y publicará cada convocatoria y su orden de mérito.

ARTÍCULO 6°.- Cláusula sexta – Gasto legislativo. Cada jurisdicción publicará cada año el presupuesto de su legislatura por habitante y por legislador, y su nómina nominal, en el formato común que apruebe el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal. Al ejercicio 2031, el gasto de cada legislatura no superará el uno por ciento (1 %) del gasto total de la jurisdicción ni una vez y media (1,5) la mediana del gasto legislativo por habitante de las jurisdicciones de población similar, según los grupos que fije el Consejo. Las jurisdicciones que superen esos límites a la firma convergerán en tramos anuales iguales.

ARTÍCULO 7°.- Cláusula séptima – Dotación donde hay sobredotación. En las jurisdicciones cuya planta de personal supere los setenta y cinco (75) empleados públicos cada mil (1.000) habitantes, regirá una sola alta cada dos bajas hasta reducir esa relación un cinco por ciento (5 %) al ejercicio 2031 respecto de la vigente a la firma. La reducción se hará sin despidos, mediante la no reposición de vacantes y los retiros voluntarios. El Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal fijará la metodología de cálculo, con las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y publicará la relación de cada jurisdicción.

ARTÍCULO 8°.- Cláusula octava – Condición de las transferencias no automáticas. El cumplimiento de las cláusulas segunda a séptima será condición para: a) los convenios y programas que el Estado nacional asigne a las provincias fuera de la coparticipación federal de impuestos; b) los préstamos y refinanciaciones del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial; c) el acceso a las nuevas potestades tributarias que establezca la ley convenio prevista en el artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional. En ningún caso se condicionarán la coparticipación federal de impuestos, las transferencias automáticas establecidas por ley ni la ayuda por emergencia o catástrofe.

ARTÍCULO 9°.- Cláusula novena – Verificación y comparación pública. El Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal verificará el cumplimiento de este Acuerdo, con la asistencia técnica del área nacional de coordinación fiscal con las provincias, y publicará cada año, antes del 30 de junio, la comparación entre jurisdicciones de los indicadores de las cláusulas segunda a séptima. Antes de declarar un incumplimiento dará vista a la jurisdicción afectada.

ARTÍCULO 10°.- Cláusula décima – Compromisos del Estado nacional. El Estado nacional: a) se rige por la regla de resultado primario de la Ley N° 24.156; b) publicará el mismo día de su firma cada convenio, programa o transferencia no automática a las provincias, con su fundamento; c) enviará al Honorable Congreso de la Nación, dentro de los treinta (30) días de la firma, el proyecto de ley que aprueba este Acuerdo e incorpora sus reglas a la Ley N° 25.917.

ARTÍCULO 11°.- Cláusula undécima – Relación con el régimen vigente. Para las jurisdicciones que ratifiquen este Acuerdo, las reglas de sus cláusulas segunda, sexta y séptima reemplazan a las de los artículos 10, 10 bis, 10 ter y 10 quáter de la Ley N° 25.917, en el texto de la Ley N° 27.428. Las demás disposiciones de esa ley siguen vigentes en lo que no se opongan a este Acuerdo.

ARTÍCULO 12°.- Cláusula duodécima – Ratificación, vigencia y adhesión. Este Acuerdo será aprobado por ley nacional y ratificado por la legislatura de cada jurisdicción, y entrará en vigencia para cada una desde la comunicación de su ley de ratificación al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, conforme al artículo 34 de la Ley N° 25.917. Las jurisdicciones que no lo suscriban podrán adherir en cualquier momento. En prueba de conformidad, se firman [—] ejemplares de un mismo tenor.
